Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

আইনবিজ্ঞান ও যুক্তিশাস্ত্র

আইনবিজ্ঞান ঃ

যে বিজ্ঞান আইনের প্রকৃতি, ধরন, এর উৎস, এর উদ্দেশ্য, ভিত্তি, আইনের বিকাশ, কিভাবে প্রয়োগ হয় ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনা করে তাকে আইনবিজ্ঞান বলে।

যুক্তিশাস্ত্র ঃ

যে শাস্ত্র কোন বিষয়ের সত্যতা নিরূপন করে, অসত্যতা নিরুপন করে এবং শুধু সত্যতা ও অসত্যতা নিরুপন করেই শেষ করে না, তাদেরকে যুক্তিযুক্তভাবে বিশ্লেষণ করে তাকে যুক্তিশাস্ত্র বলে। এই শাস্ত্র অনমনীয় বা কঠোর থাকে। নিয়মের বাইরে যাবে না।

উদাহরণ : মোবাইল

১. বৈজ্ঞানিক আলোচনা :

* মোবাইল কি কি পার্টস দিয়ে তৈরি? (কেসিং, কীপ্যাড, সাউন্ড বক্স, ক্যামেরা, বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোগ্রাম আছে)
* মোবাইল থেকে কিভাবে সাউন্ড আসে?
* অন্যদের মাঝে কিভাবে সাউন্ড পৌঁছায়?
* কীভাবে ছবি, ভিডিও আপলোড হয়? ইত্যাদি.....

২. দার্শনিক আলোচনা

* মোবাইল কেন আবিষ্কার করা হলো?
* সমাজে এর গুরুত্ব কী?
* এটি আবিস্কারের সুবিধা অসুবিধা কি কি?
* এটি আবিস্কার না করলে কি হতো?
* ভবিষ্যতে এর ইম্পপ্যাক্ট কি হতে পারে?

আইনবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনা

বৈজ্ঞানিক আলোচনা

আইন কী বা কাকে বলে?
আইনের প্রকারভেদ বা শ্রেণিবিভাগ কী কী?
এর উৎস কী?
আইন কীভাবে তৈরি হয় বা প্রণয়ন করা হয়?
আদালতে কীভাবে আইন কার্যকর হয়?
আদালত কিভাবে আইনের ব্যাখ্যা করে?

দার্শনিক আলোচনা

আইন কেন প্রয়োজন?
আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কী?
আইনের সাথে বিচারের সম্পর্ক কী?
আইন না থাকলে কী হতো?

মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও আইনবিজ্ঞান (Jurisprudence)

মনোবিজ্ঞান মানুষের মানুষের মনের অবস্থা নিয়ে কাজ করে। মানুষ কীভাবে চিন্তা করে, অনুভব করে, সিদ্ধান্ত নেয় এসব মনোবিজ্ঞান এর প্রতিপাদ্য। **উদাহরণ** (১) মনোবিজ্ঞান মানুষের অপরাধ করার মানসিক কারণ খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। যেমন : এক ব্যক্তি চুরি করেছে। মনোবিজ্ঞান খুঁজে বেড়ায় সে কেন চুরি করল? তার দারিদ্র্যতা, মানসিক চাপ, আসক্তি, নাকি অন্য কোনো বিষয় ছিল? আইনবিজ্ঞান বলে এটি একটি অপরাধ। এর জন্য কি শাস্তি ইদ্যাদি। ২. অপরাধীর উদ্দেশ্য (Mens Rea) অপরাধে মানসিক অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন : 'ক' এক ব্যক্তি আঘাত করল। (ইচ্ছাকৃত) 'খ' 'ক' এক ব্যক্তি আঘাত করল। (অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত) এখানে বাইরের ঘটনা বা অবস্থা একই রকম। কিন্তু মানসিক অবস্থা ভিন্ন। যারফলে আইনের দৃষ্টিতে তাদের দায়-দায়িত্বও ভিন্ন। আইনবিজ্ঞান এই বাইরের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। আর মনোবিজ্ঞান ভেতরের বা মনের নিয়ে আলোচনা করে।	মনোবিজ্ঞান জানতে চায় : "মানুষ কেন এমন আচরণ করল?" আইনবিজ্ঞান জানতে চায় : "এই আচরণ আইনের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ এবং এর ফলাফল কী?"